

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 20 rabia I 1421 – 23 juin 2000

143^{ème} année

N° 50

Sommaire

Lois

Loi n° 2000-61 du 20 juin 2000, modifiant et complétant certains articles du code de commerce..... **1495**

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Nomination d'un conseiller principal auprès du Président de la République **1496**

Premier Ministère

Nomination d'un directeur..... **1496**

Nomination d'un membre au conseil d'administration du centre national des sciences et technologies nucléaires..... **1496**

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 2000-1278 du 13 juin 2000, modifiant le décret n° 92-1102 du 13 juin 1992, portant décernement du prix présidentiel de la République pour les comités de quartier les plus actifs..... **1496**

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination d'un ambassadeur..... **1496**

Maintien en activité dans le secteur public..... **1496**

Ministère de la Défense Nationale

Nomination de magistrats militaires..... **1496**

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 2000-1282 du 13 juin 2000, fixant la forme du catalogue officiel, les procédures d'inscription des variétés végétales et les conditions d'inscription des semences et plants obtenus récemment sur la liste d'attente..... **1497**

Ministère de la Santé Publique

Décret n° 2000-1283 du 13 juin 2000, modifiant et complétant le décret n° 90-1402 du 3 septembre 1990, déterminant les conditions d'information médicale et scientifique..... **1499**

Nomination d'un membre au conseil d'administration du centre informatique du ministère de la santé publique..... **1500**

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 juin 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux à la conservation de la propriété foncière..... **1500**

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 juin 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes centraux à la conservation de la propriété foncière..... **1502**

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 juin 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central à la conservation de la propriété foncière..... **1504**

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 juin 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour l'intégration des analystes principaux de la conservation de la propriété foncière..... **1505**

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 juin 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes à la conservation de la propriété foncière..... **1507**

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 juin 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux à la conservation de la propriété foncière..... **1509**

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 juin 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de programmeurs à la conservation de la propriété foncière..... **1511**

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 juin 2000, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur central de la propriété foncière..... **1513**

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 juin 2000, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de rédacteur principal d'actes de la conservation de la propriété foncière..... **1513**

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 juin 2000, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de rédacteur d'actes de la conservation de la propriété foncière..... **1514**

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 juin 2000 portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'inscription de la propriété foncière..... **1514**

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 juin 2000, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de contrôleur de la propriété foncière..... **1514**

Ministère des Communications

Arrêté du ministre des communications du 13 juin 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes..... **1515**

Ministère des Finances

Cessation de fonctions d'un chargé de mission..... **1517**

Cessation de fonctions d'un directeur général..... **1517**

Loi n° 2000-61 du 20 juin 2000, modifiant et complétant certains articles du code de commerce (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Sont abrogées, les dispositions du 2^{ème} alinéa de l'article 231 et le 1^{er} alinéa de l'article 239 et l'article 242 et le dernier alinéa de l'article 294 et l'article 373 du code de commerce et sont remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 231. (2^{ème} alinéa nouveau) - Tout contrat de location d'un fonds de commerce sera publié sous forme d'extrait dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa conclusion, au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont un en langue arabe, avec l'indication des nantissements et des créanciers inscrits s'il y en a.

Art. 239. (1^{er} alinéa nouveau) - L'inscription doit être faite, à peine de nullité du nantissement, dans le délai d'un mois à partir de la date de l'acte constitutif.

Art. 242. (nouveau) - Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce, doit présenter un certificat portant qu'il n'existe aucune inscription ou un état des inscriptions existantes dans les formes prescrites à l'article 216 du présent code.

Si le fonds de commerce est grevé d'inscriptions, le propriétaire doit à peine de nullité de l'action la notifier par huissier de justice aux créanciers inscrits, à leurs domiciles élus.

Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la date de la notification.

La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification par huissier de justice aux créanciers inscrits à leur domicile élu.

Pendant ce délai, tout créancier inscrit pourra demander la vente du fonds de commerce conformément aux dispositions de l'article 245 du présent code.

Art. 294. (dernier alinéa nouveau) - La présentation de la lettre de change à une chambre de compensation, ou par un moyen électronique d'échanges informatiques qui dispense de la présentation matérielle, équivaut à une présentation au paiement.

Art. 373. (nouveau) - La présentation du chèque à une chambre de compensation, ou par un moyen électronique d'échanges informatiques qui dispense de la présentation matérielle, équivaut à une présentation au paiement.

Article 2. - Est ajouté, un 3^{ème} alinéa à l'article 192 et un 9^{ème} alinéa à l'article 243 et un 2^{ème} et troisième alinéa à l'article 731 ainsi qu'un article 228 bis au code de commerce ainsi libellés.

Art. 192. (alinéa 3) - si le fonds de commerce fait l'objet de nantissements inscrits, l'acheteur doit dans le même délai, notifier par huissier de justice, aux créanciers inscrits à leur domicile élu lors de leurs inscriptions, et ce au fin d'opposition.

A défaut il ne peut opposer aux créanciers le prix payé.

Art. 243. (alinéa 9) - L'officier public habilité doit procéder à la vente dans un délai maximum de soixante jours à partir de la date de la mission qui lui a été confiée.

Art. 731. (2^{ème} et 3^{ème} alinéa) - Sauf stipulation contraire, un extrait mensuel du compte est adressé une fois par mois mentionnant les opérations réalisées pendant la période écoulée en dégageant le solde à reporter dans le compte continué.

Aucune demande de rectification du compte n'est admise après l'expiration d'un délai de trois ans à moins qu'au cours de ce délai l'un des cocontractants ait émis des réserves par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 228. (bis) - si le fonds de commerce est grevé de nantissements inscrits, l'acquéreur doit dans un délai de quinze jours à partir de la date du contrat notifier par huissier de justice, aux créanciers inscrits, à leur domicile élu, lors de l'inscription, et ce, au fin d'opposition.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 20 juin 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 8 juin 2000.

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 2000-1276 du 13 juin 2000.

Monsieur Abdelhamid Salama est nommé conseiller principal auprès du Président de la République.

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-1277 du 13 juin 2000.

Mademoiselle Najoua Khraief, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de directeur d'administration centrale à la direction des affaires économiques, financières et sociales au Premier ministère.

Par arrêté du Premier ministre du 13 juin 2000.

Est nommée, membre au conseil d'administration du centre national des sciences et technologies nucléaires :

Madame Boukhris Amel, représentante du ministère du développement économique.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret n° 2000-1278 du 13 juin 2000, modifiant le décret n° 92-1102 du 13 juin 1992, portant décernement du prix présidentiel de la République pour les comités de quartier les plus actifs.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur,

Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 96-1188 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 92-1102 du 13 juin 1992, portant décernement du prix présidentiel de la République pour les comités de quartier les plus actifs,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Les dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 92-1102 du 13 juin 1992, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 2 (nouveau). – Le montant du prix prévu à l'article premier du présent décret est réparti entre cinq comités de quartier après la consultation d'une commission chargée de classer les comités de quartier selon leurs activités et leurs réalisations, le montant du prix est fixé à cinquante mille dinars imputé sur le budget du ministère de l'intérieur.

Art. 2. – Le ministre de l'intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 juin 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATION

Par décret n° 2000-1279 du 13 juin 2000.

Monsieur Mohamed Hatem Ben Salem est chargé des fonctions d'ambassadeur représentant permanent de la République Tunisienne auprès de l'Office des Nations Unies et des institutions spécialisées à Genève.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2000-1280 du 13 juin 2000.

Monsieur Belkacem Salah est maintenu en activité pour une nouvelle période d'une année à compter du 1er août 2000.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-1281 du 13 juin 2000.

Les magistrats militaires dont les noms suivent sont nommés aux fonctions et postes ci-après :

A compter du 1er juillet 2000 :

- le lieutenant-colonel : Marouane Bouguerra, premier substitut du commissaire de gouvernement près du tribunal militaire permanent de Sfax, commissaire de gouvernement près du même tribunal.

A compter du 1er octobre 2000 :

- le commandant Alouane Bouker, substitut du commissaire de gouvernement près du tribunal militaire permanent de Tunis, juge unique près du même tribunal,

- le commandant Amel Jouini, substitut du commissaire de gouvernement près du tribunal militaire permanent de Tunis, juge rapporteur près du même tribunal,

- le commandant Raouf Bouchoucha, substitut du commissaire de gouvernement près du tribunal militaire permanent de Kef, substitut du commissaire de gouvernement près du tribunal militaire permanent de Tunis,

- le commandant Mohamed Kneizia, juge d'instruction près du tribunal militaire permanent du Kef, substitut du commissaire de gouvernement près du même tribunal,

- le commandant Mongi Bram, substitut du commissaire de gouvernement près du tribunal militaire permanent de Tunis, juge rapporteur près du même tribunal,

- le lieutenant Mohamed Fouad Allani, substitut du commissaire de gouvernement près du tribunal militaire permanent de Sfax, substitut du commissaire de gouvernement près du tribunal militaire permanent de Tunis,

- le lieutenant Taoufik Boubaker, juge rapporteur près du tribunal militaire permanent de Sfax, substitut du commissaire de gouvernement près du même tribunal,

- le lieutenant Khemais El Ghali, substitut du commissaire de gouvernement près du tribunal militaire permanent du Kef, juge d'instruction près du même tribunal,

- le lieutenant Mehdi Layouni, juge rapporteur près du tribunal militaire permanent de Sfax, juge rapporteur près du tribunal militaire permanent du Kef,

- le lieutenant Sahbi Attaia, juge rapporteur près du tribunal militaire permanent du Kef, substitut du commissaire de gouvernement près du même tribunal.

A compter du 1er janvier 2001 :

- le lieutenant-colonel Faouzia Behia, juge unique près du tribunal militaire permanent de Tunis, premier substitut du commissaire de gouvernement près du même tribunal.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 2000-1282 du 13 juin 2000, fixant la forme du catalogue officiel, les procédures d'inscription des variétés végétales et les conditions d'inscription des semences et plants obtenus récemment sur la liste d'attente.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions végétales et notamment ses articles 4 et 10,

Vu le décret n° 80-261 du 26 février 1980, relatif à un catalogue officiel et listes des espèces et variétés des plantes agricoles,

Vu le décret n° 86-1233 du 4 décembre 1986, portant attributions du ministère de l'agriculture, tel que modifié par le décret n° 87-85 du 25 janvier 1987,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

CHAPITRE PREMIER

De la forme du catalogue officiel des variétés végétales

Article premier. – Le catalogue officiel des variétés végétales est fixé sous forme de tableaux. Les variétés végétales inscrites au catalogue sont classées selon les espèces et les groupes.

Ce catalogue comporte les éléments suivants :

1 – l'identification de la variété en citant :

- son numéro d'enregistrement,
 - son nom,
 - sa saison de culture,
 - la description de ses principales caractéristiques,
- 2 – le nom de son obtenteur ou de son responsable,
- 3 – la date d'inscription,
- 4 – la date de réinscription,
- 5 – la date de radiation.

CHAPITRE II

Des procédures d'inscription au catalogue officiel des variétés végétales

Art. 2. – Peuvent être inscrites au catalogue officiel des variétés végétales prévu par l'article 4 de la loi n° 99-42 du 10 mai 1999 susvisée toutes les variétés végétales distinctes, stables, homogènes et à valeur culturelle importante.

Art. 3. – Pour être susceptible d'être inscrite au catalogue officiel, la variété doit être distincte, stable et suffisamment homogène. Elle doit en outre posséder une valeur culturelle importante.

Une variété est distincte, si au moment où l'inscription est demandée, elle se distingue nettement, par un ou plusieurs caractères morphologiques ou physiologiques importants, de toute autre variété inscrite ou admise à l'inscription au catalogue officiel.

Elle est stable si, à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou à la fin de chaque cycle, lorsque l'obteneur a défini un cycle particulier de reproduction ou de multiplication, elle reste conforme à la définition de ses caractères essentiels.

Elle est suffisamment homogène si les plantes qui la composent, abstraction faite des rares aberrations sont, compte-tenu des particularités du système de reproduction des plantes, semblables ou génétiquement identiques pour l'ensemble des caractères retenus à cet effet.

Une variété possède une valeur culturelle ou d'utilisation satisfaisante si elle présente par rapport aux autres variétés inscrites, une nette amélioration soit pour la culture, soit pour l'exploitation des récoltes ou l'utilisation des produits qui en sont issus.

La variété doit porter une dénomination qui permet son inscription au catalogue officiel.

Cette dénomination ne doit pas être confondue avec la dénomination d'une autre variété de la même espèce.

Art. 4. – L'inscription au catalogue officiel exige une demande du ou des obtenteurs ou détenteurs de la variété adressée à l'autorité compétente. Cette demande doit comprendre une description détaillée de la variété et une présentation détaillée des conditions d'obtention de celle-ci ou accompagnée d'un échantillon de ces plants et obtentions dont la taille sera fixée par le règlement technique d'inscription au catalogue pour chaque groupe d'espèces.

Une partie de cet échantillon sera conservée par l'autorité compétente, le reste servira aux essais prévus à l'article 5 du présent décret.

Chacune des variétés proposées doit faire l'objet d'une demande distincte.

Les règlements techniques sus-mentionnés sont fixés par décision du ministre de l'agriculture.

Art. 5. – L'expérimentation est conduite suivant les modalités prévues par le règlement technique d'inscription pour chaque groupe d'espèce homologué par la commission technique des semences, plants et obtentions végétales.

Ces essais sont effectués en période de culture et portent sur la composition génétique de la variété, sa stabilité, son homogénéité et sa valeur culturelle. Les essais concernant la valeur culturelle sont effectués obligatoirement en plusieurs endroits différents en Tunisie.

Les résultats des essais seront notifiés à l'obtenteur ou au détenteur de la variété à la fin de chaque année d'essais.

Art. 6. – Le ministre de l'agriculture annonce l'inscription d'une variété nouvelle au catalogue par arrêté publié au Journal Officiel de la République Tunisienne pris au vu du rapport de l'autorité compétente et après avis de la commission technique des semences, plants et obtentions végétales et indiquant l'identité de l'obtenteur ou du responsable de la sélection conservatrice.

Art. 7. – Un dossier dans lequel figurent une description de la variété et un résumé clair de tous les faits sur lesquels l'inscription est fondée est établie pour chaque variété inscrite.

Art. 8. – Le nom de la variété après son inscription au catalogue officiel, pourra être déposé dans les conditions prévues par la législation en vigueur sur les marques déposées de fabrique et de commerce. L'inscription au catalogue ne constitue en aucun cas une aliénation même partielle du droit de propriété de l'obtenteur.

Art. 9. – L'inscription d'une variété est valable pour une durée se terminant à la fin de la dixième année civile qui suit la date de l'inscription.

L'inscription d'une variété peut être renouvelée par périodes déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture sur proposition de la commission technique des semences, plants et obtentions végétales si l'importance de son maintien en cultures le justifie et pour autant que les conditions prévues pour la distinction, l'homogénéité et la stabilité soient toujours remplies. La demande de renouvellement doit-être introduite au plus tard deux ans avant l'expiration de la durée de l'inscription.

Art. 10. – La variété est rayée du catalogue si son inscription est annulée avant l'expiration de la validité dans les conditions définies à l'article 11 du présent décret ou si la période de validité de l'inscription est arrivée à terme.

Art. 11. – Le ministre de l'agriculture, sur proposition de la commission technique des semences, plants et obtentions végétales :

1 – met fin à l'inscription d'une variété si :

a) il est prouvé par l'autorité compétente, que la variété n'est plus distincte, stable, suffisamment homogène et qu'elle se révèle nettement inférieure à une variété nouvelle possédant les mêmes aptitudes générales.

b) le ou les obtenteurs de la variétés en font la demande.

2 – annule l'inscription si lors de la demande d'inscription ou de la procédure d'examen, des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies au sujet des données dont dépend l'inscription.

Les raisons pour lesquelles il a mis fin à l'inscription de la variété ou elle a été annulée sont communiquées au requérant.

Art. 12. – Les variétés inscrites au catalogue officiel doivent être maintenues par sélection conservatrice. La sélection conservatrice doit toujours être contrôlable sur la base des données fournies par l'obtenteur. Ces données doivent également s'étendre à toutes les générations précédant les semences et plants de base.

Des échantillons peuvent être demandés à l'obtenteur de la variété, en vue d'effectuer les essais prévus à l'article 5 du présent décret.

Art. 13. – Les variétés provenant des pays étrangers sont soumises notamment, en ce qui concerne la procédure d'inscription aux mêmes conditions que celles appliquées aux variétés nationales.

Une variété importée doit porter dans la mesure du possible la même dénomination que dans le pays exportateur. Dans le cas contraire, la dénomination d'origine doit être mentionnée au catalogue officiel.

Art. 14. – Le ministre de l'agriculture peut octroyer l'équivalence d'une inscription à un catalogue étranger si les conditions et la procédure de l'inscription à ce catalogue sont les mêmes que ceux en Tunisie sauf pour ce qui concerne la valeur culturelle des variétés destinées à être commercialisées en Tunisie et pour lesquelles des essais d'au moins une année sont exigés.

Art. 15. – Les variétés inscrites seront régulièrement contrôlées par l'autorité compétente, en ce qui concerne les critères sur lesquels l'inscription est fondée.

En cas de modification d'une ou plusieurs caractéristiques secondaires d'une variété, la description au catalogue sera modifiée en conséquence.

CHAPITRE III

Des conditions d'inscription des semences et plants obtenus récemment sur la liste d'attente

Art. 16. – Peuvent être inscrites sur la liste d'attente prévues à l'article 10 de la loi n° 99-42 du 10 mai 1999 susvisée, les variétés nouvelles et possédant une valeur culturelle ou technologique pertinente.

Art. 17. – L'inscription est décidée par le ministre de l'agriculture après avis de la commission technique des semences, plants et obtentions végétales au vu d'un rapport technique présenté par l'autorité compétente.

Art. 18. – Une variété est considérée comme possédant une valeur culturelle ou technologique pertinente, si elle se distingue par rapport aux autres variétés inscrites au catalogue et elle répond à un besoin urgent pour améliorer soit la culture soit l'exploitation des récoltes ou l'utilisation des produits qui en sont issus. Une infériorité de certaines caractéristiques peut être compensée par d'autres caractéristiques plus favorables.

Art. 19. – L'inscription à une liste d'attente pourra se faire sur la base de résultats d'essais comparatifs conduits dans d'autres pays ayant des conditions climatiques et pédologiques similaires à la Tunisie. L'inscription au catalogue se fera sur la base des essais prévus à l'article 5 du présent décret.

Art. 20. – L'inscription sur une liste d'attente est valable pour une durée se terminant à la fin de deux cycles végétatifs successifs pour les espèces annuelles.

La commission technique des semences, plants et obtentions végétales fixe la durée de validité pour les autres espèces.

Art. 21. – La liste de toutes les variétés inscrites à la liste d'attente à l'usage des utilisateurs sera publiée annuellement par l'autorité compétente.

L'aptitude de chaque variété à certaines conditions du climat et du sol, son aptitude culturale ainsi que le but de son utilisation et le nom du demandeur d'inscription seront mentionnés.

CHAPITRE IV

Dispositions transitoires et diverses

Art. 22. – Les variétés et les populations existantes à la date de publication du présent décret ne peuvent être commercialisées que si elles sont inscrites sur une liste provisoire fixée par l'autorité compétente.

L'inscription sur la liste provisoire est valable pour une durée de cinq années civiles à compter de la date de publication du présent décret.

Art. 23. – Le décret n° 80-261 du 26 février 1980 susvisé est abrogé.

Art. 24. – Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 juin 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 2000-1283 du 13 juin 2000, modifiant et complétant le décret n° 90-1402 du 3 septembre 1990, déterminant les conditions d'information médicale et scientifique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 61-15 du 31 mai 1961, relative à l'inspection des pharmacies et autres entreprises pharmaceutiques,

Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, portant réglementation des substances vénéneuses,

Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions pharmaceutiques, ensembles les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 92-75 du 3 août 1992,

Vu la loi n° 78-23 du 8 mars 1978, organisant la pharmacie vétérinaire, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-40 du 5 avril 2000,

Vu la loi n° 85-91 du 22 novembre 1985, réglementant la fabrication et l'enregistrement des médicaments destinés à la médecine humaine, telle que modifiée par la loi n° 99-73 du 26 juillet 1999 et notamment son article 3,

Vu la loi n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin et de médecin dentiste,

Vu la loi n° 97-47 du 14 juillet 1997, relative à l'exercice et à l'organisation de la profession du médecin vétérinaire,

Vu le décret n° 79-831 du 28 septembre 1979, déterminant les règles de bonne pratique de fabrication des médicaments vétérinaires et du contrôle de leur qualité, de leur conditionnement, étiquetage, dénomination ainsi que les modalités de demande de visa et notamment ses articles 16, 17 et 18,

Vu le décret n° 82-1479 du 22 novembre 1982, instituant l'obligation d'informer le public contre l'usage abusif et incontrôlé des médicaments, et notamment son article 2,

Vu le décret n° 90-1400 du 3 septembre 1990, fixant les règles de bonne pratique de fabrication des médicaments destinés à la médecine humaine, le contrôle de leur qualité, leur conditionnement, leur étiquetage, leur dénomination ainsi que la publicité y afférente,

Vu le décret n° 90-1402 du 3 septembre 1990, déterminant les conditions d'information médicale et scientifique, tel que modifié par le décret n° 92-1394 du 27 juillet 1992.

Vu l'avis du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Les dispositions des articles 5, 15 et 16 du décret n° 90-1402 du 3 septembre 1990 susvisé, tel que modifié par le décret n° 92-1394 du 27 juillet 1992 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 5. (nouveau) - Les fabricants assurent la promotion de leurs produits par l'intermédiaire des :

1- agences de promotion et d'information médicale et scientifique.

2- délégués médicaux.

3- visiteurs médicaux.

Art. 15. (nouveau) - Par dérogation aux dispositions des articles 13 et 14 du présent décret, sont dispensées de la condition de diplôme, les délégués médicaux ayant exercé cette activité à la date de la publication du décret n° 90-1402 du 3 septembre 1990.

Les personnes mentionnées à l'alinéa premier du présent article bénéficient des dispositions de cette dérogation, même dans le cas de changement d'employeur.

Art. 16. (nouveau) - Les personnes chargées de la promotion et de l'information médicale et scientifique qu'elles soient responsables d'agences, délégués médicaux ou visiteurs médicaux doivent se consacrer exclusivement à cette activité.

Il leur est interdit d'exercer une activité autre que celle pour laquelle elles ont été autorisées.

Article 2. - Il est ajouté au décret n° 90-1402 du 9 septembre 1990 susvisé, tel que modifié par le décret n° 92-1394 du 27 juillet 1992, les articles 14 bis 1 et 14 bis 2 suivants :

Art. 14. bis 1 - Les visiteurs médicaux sont employés par les laboratoires locaux de fabrication des médicaments et par les agences de promotion et d'information médicale et scientifique.

Les visiteurs médicaux se chargent de présenter des informations sur les produits pharmaceutiques auprès des médecins et des pharmaciens avec rigueur et sens de responsabilité.

Art. 14. (bis 2) - L'autorisation d'exercice de l'activité de visiteur médical est accordée par le ministre de la santé publique après avis de la commission de contrôle de la publicité, aux personnes de nationalité tunisienne qui ont, soit accompli avec succès deux années d'études médicales, pharmaceutiques, dentaires ou vétérinaires, soit obtenu le diplôme ou le grade de technicien supérieur de la santé ou d'un titre ou diplôme admis en équivalence.

A cet effet, ils doivent déposer au ministère de la santé publique un dossier comprenant :

- une demande manuscrite au nom du ministre de la santé publique.
- une copie de la carte d'identité nationale.
- une copie d'une attestation certifiant le niveau universitaire de l'intéressé.
- une copie du contrat liant le visiteur médical à son employeur.

Art. 3. - Le ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 juin 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par arrêté du ministre de la santé publique du 13 juin 2000.

Monsieur Mongi Zdiri est nommé membre représentant le ministère de la santé publique au conseil d'administration du centre informatique du ministère de la santé publique en remplacement de Monsieur Naceur Masrouki.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 juin 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux à la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnes de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux à la conservation de la propriété foncière est ouvert aux candidats inscrits au tableau de l'ordre des ingénieurs âgés de trente cinq (35) ans au plus et titulaires du diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent.

L'âge maximum est apprécié à compter du premier jour d'inscription dans un bureau de l'emploi pour les concours ouverts durant les cinq années qui suivent cette inscription.

A défaut d'inscription du candidat dans un bureau de l'emploi, l'âge maximum est apprécié le 1er janvier de l'année d'ouverture du concours.

Art. 2. - L'arrêté portant ouverture du concours fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation.

- la date de clôture de la liste d'inscription au concours

- la date et lieu du déroulement des épreuves

- le lieu et l'adresse où les dossiers de candidatures doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser par lettre recommandée un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

A) lors du dépôt de la candidature :

1 - une demande de candidature

2 - une photocopie de la carte d'identité nationale

3 - une photocopie du diplôme accompagnée, en ce qui concerne les diplômes étrangers, d'une copie de l'attestation d'équivalence.

Il n'est pas nécessaire que la signature soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat qui a dépassé l'âge légal, doit joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi,

B) après l'admission au concours et avant l'affectation aux postes de travail.

Le candidat doit compléter son dossier des pièces essentielles nécessaires et notamment :

1- un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un an.

2- un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an.

3- un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République.

4- une photocopie certifiée conforme à l'original du diplôme

5- une attestation d'inscription au tableau de l'ordre des ingénieurs.

Art. 4. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 5. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée définitivement par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 6. - Les épreuves seront appréciées par un jury dont les membres seront fixés par arrêté du Premier Ministre.

Le président du jury peut composer des sous-commissions pour faire passer l'épreuve orale.

Art. 7. - Le concours comporte une épreuve orale portant sur un sujet tiré du programme fixé en annexe ci-jointe suivie d'une discussion avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas où le candidat voudrait changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme de l'épreuve orale est fixé en annexe ci-jointe, la durée et les coefficients appliqués à l'épreuve orale sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
Epreuve orale		(02)
* préparation	30mn	
* exposé	15mn	
* discussion	15mn	

Art. 8. - L'épreuve aura lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Art. 9. - Il est attribué à l'épreuve orale une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 10. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de vingt (20) points au moins, si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 11. - Les candidats, ne peuvent disposer pendant la durée de l'épreuve orale, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 12. - nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par l'intéressé et l'interdiction de participer pendant cinq (05) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 13. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A) la liste principale

B) la liste complémentaire : Cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation.

Art. 14. - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe pour le recrutement des ingénieurs principaux à la conservation de la propriété foncière sont arrêtées définitivement par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 15. - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leur poste d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leurs postes dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (06) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 16. - Le conservateur de la propriété foncière, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 juin 2000.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux à la conservation de la propriété foncière.

I - Statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

II- Statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

III - Organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

IV - Organisation et attributions de la conservation de la propriété foncière.

A) Génie électrique :

- instrumentation et mesure,
- loi d'Ohm et de Krchoef en courant alternatif monophasé,
- notion de puissance et d'énergie en courant alternatif,
- puissance et énergie actives,
- puissance et réactives,

- puissance apparente,
- courant triphasé,
- production de courant alternatif triphasé,
- montages en étoile et en triangle,
- les composants électriques : résistance, transformation condensateur,

- les moteurs à courant continu,
- les moteurs à synchrones et asynchrones.

B) Génie électronique :

- dipôles et quadripôles,
- physique électronique,
- diodes et transistors,
- amplification,
- circuit intégré.

C) Génie informatique :

1) Méthodes d'analyses

- notion de méthode,
- présentation d'une méthode particulière.

2) La documentation et les dossiers d'analyse

- le dossier de conception,
- l'analyse détaillée.

3) L'environnement technologique :

- les bases de données,
- les systèmes d'exploitation.

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 juin 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes centraux à la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Arrête :

Article premier. - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement dans le grade d'analyste central à la conservation de la propriété foncière est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes centraux à la conservation de la propriété foncière est ouvert, aux candidats titulaires du diplôme des études approfondies en informatique ou d'un diplôme équivalent et âgés de trente cinq (35) ans au plus.

L'âge maximum est apprécié à compter du premier jour d'inscription dans un bureau de l'emploi pour les concours ouverts durant les cinq années qui suivent cette inscription.

A défaut d'inscription du candidat dans un bureau de l'emploi, l'âge maximum est apprécié le 1er janvier de l'année d'ouverture du concours.

Art. 3. - Le concours externe susvisé est ouvert par un arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,

- la date de clôture de la liste d'inscription,

- la date et le lieu du déroulement de l'épreuve orale,

- le lieu et l'adresse où les dossiers de candidature doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.

Art. 4. - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser par lettre recommandée un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

1/ une demande de candidature,

2/ une photocopie de la carte d'identité nationale,

3/ une photocopie du diplôme accompagnée, en ce qui concerne les diplômes étrangers, d'une attestation d'équivalence,

Il n'est pas nécessaire que la signature soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat qui a dépassé l'âge légal, doit joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi,

Art. 5. - Toute candidature parvenue après la date de clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central de la conservation de la propriété foncière faisant foi.

Art. 6. - La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée définitivement par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 7. - Les candidats déclarés admis doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes :

- un extrait du casier judiciaire délivré depuis un (01) an au maximum,

- un extrait de l'acte de naissance délivré depuis un (01) ans au maximum,

- un certificat médical délivré depuis trois (03) mois au maximum, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

- une photocopie certifiée conforme à l'original du diplôme,

Art. 8. - Le concours externe, susvisé, comporte une épreuve orale portant sur un sujet tiré du programme fixé en annexe ci-jointe suivie d'un entretien avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort, au cas où le candidat désire changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme de l'épreuve orale est fixé en annexe ci-jointe. Il est attribué à l'épreuve orale une note exprimée en chiffre variant de zéro (0) à vingt (20).

La durée et le coefficient appliqués à l'épreuve orale sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1)- Epreuve orale		01
- Préparation	30 minutes	
- Exposé	15 minutes	
- Discussion	15 minutes	

L'épreuve orale se déroulera indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Art. 9. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent avoir à leur disposition pendant la durée des épreuves ni livres, ni brochures, ni notes, ni tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 10. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer à tous concours ou examens administratifs ultérieurs pendant cinq (05) ans.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et affaires foncières.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 11. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de dix (10) points au moins, si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 12. - L'épreuve du concours sera appréciée par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier Ministre.

Art. 13. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A) la liste principale

B) la liste complémentaire : Cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation.

Art. 14. - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes centraux à la conservation de la propriété foncière sont arrêtées définitivement par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 15. - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leurs postes d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leurs postes dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (06) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 16. - Le conservateur de la propriété foncière est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 juin 2000.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes centraux à la conservation de la propriété foncière

A) Architecture des ordinateurs :

- technologie micro-électronique, mémoires semi-conducteurs, architectures des micro-ordinateurs, techniques d'anticipation dans les processeurs (pipelining, cache), architecture évoluée.

B) logiciels d'exploitation :

- configuration d'un système, gestion des ressources, maintenance d'un système, administration (Ms/Dos, Windows, Unix).

C- Réseaux d'ordinateurs :

- transmission des données, architecture des réseaux et modèles OSI, réseaux locaux, internet - intranet (moteurs de recherche, messagerie électronique, développement web).

D) Méthodes et outils de génie logiciel :

- processus de développement des logiciels, composants d'un atelier de génie logiciel, méthodes et outils de conception (Merise 1, Merise 2, AMC Designor) conduite de projet.

E) Bases de données : S.G.B.D et administration d'une base de données (Oracle, SQL, ACCESS...)

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 juin 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central à la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central à la conservation de la propriété foncière est ouvert aux analystes titulaires, justifiant d'au moins cinq (05) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2. - Le nombre d'emplois mis en concours, la date du déroulement du concours interne ainsi que celle de la clôture du registre d'inscription sont fixés par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 3. - Les candidats au concours interne sur épreuves susvisé doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

1) une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination du candidat dans le grade d'analyste,

2) une attestation du chef de l'administration certifiant que le dossier administratif du candidat contient toutes les pièces requises,

3) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé.

Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration,

4) une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

La demande de candidature doit parvenir par la voie hiérarchique.

Art. 4. - Toute demande de candidature parvenue après la clôture du registre d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 5. - Les épreuves du concours interne sont évaluées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 6. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée définitivement par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières après examen des dossiers de candidature par les membres du jury du concours.

Art. 7. - Le concours interne comporte des épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission définitive.

A) Epreuves écrites :

- 1) une épreuve de culture générale,
- 2) une épreuve professionnelle.

B) Epreuve orale :

une question orale sur un sujet tiré du programme fixé en annexe suivie d'une conversation avec les membres du jury du concours.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort.

Au cas où le candidat veut changer le sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme détaillé des épreuves écrites et orale est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficients
1) Epreuves écrites :		(04)
- épreuve de culture générale	(02) heures	1
- épreuve technique	(05) heures	3
2) Epreuve orale :		(02)
- préparation	15 minutes	
- exposé	15 minutes	
- discussion	15 minutes	

Art. 8. - L'épreuve de culture générale a lieu obligatoirement en langue arabe et l'épreuve professionnelle a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Chaque épreuve a lieu en quatre (04) pages au maximum, ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20).

La note définitive sera égale à la moyenne de ces deux (02) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (04) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction.

La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. - Toute note inférieure à six (06) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. - Nul n'est admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu un total de quarante (40) points au moins aux deux épreuves écrites sauf décision contraire du jury.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum soixante (60) points pour l'ensemble des épreuves écrites et orale.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux épreuves écrites et orale, la priorité sera accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité est donnée au plus âgé.

Art. 12. - Les candidats déclarés admissibles seront informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 13. - Le président du jury du concours peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats admissibles l'épreuve orale.

Art. 14. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites et orale, ni de livres, ni de brochures, ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 15. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par l'intéressé et l'interdiction de participer pendant cinq (05) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 16. - La liste des candidats admis définitivement dans le grade d'analyste central à la conservation de la propriété foncière est arrêtée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 17. - Le conservateur de la propriété foncière est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 juin 2000.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central à la conservation de la propriété foncière

I - Epreuve de culture générale

1) Les événements d'actualité (politiques, économiques, sociaux et culturels du monde contemporain),

2) Le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

3) Le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

4) L'organisation et les attributions de la conservation de la propriété foncière.

5) La société de l'informatique et de la communication.

II - Epreuve technique

a) Architecture des ordinateurs :

- réseaux d'ordinateurs, architecture des micro-ordinateurs, les mémoires virtuelles, mémoires auxiliaires (D.MG.CD).

b) Logiciels d'exploitation :

- différents types et caractéristiques d'un système d'exploitation,

- configuration et installation d'un système d'exploitation,

- système Unix, système réseaux.

c) Fichiers et base de données :

- organisation des fichiers, techniques d'accès, programmation de gestion (COBOL, Visual-Basic).

d) Base de données :

- conception et langage (Oracle, S.Q.L., Access, S.G.B.D.).

e) Système d'information :

- méthodologie d'analyse et de conception.

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 juin 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour l'intégration des analystes principaux de la conservation de la propriété foncière dans le grade d'analyste central.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Arrête :

Article premier. - Dans un délai de cinq (05) ans à compter de la publication du décret n° 99-365 du 15 février 1999, susvisé et jusqu'à extinction de leurs grades les analystes principaux de la conservation de la propriété foncière seront intégrés dans le grade d'analyste central par voie de concours interne sur épreuves.

Le concours interne susvisé est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,

- la date de clôture de la liste d'inscription,

- la date du déroulement du concours.

Art. 3. - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

- 1) une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté portant nomination de l'intéressé dans son grade actuel,
- 2) une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- 3) un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils et éventuellement militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration.

Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre central de la conservation de la propriété foncière.

Art. 5. - Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture du registre d'inscription.

Art. 6. - La liste des candidatures admis à participer au concours est arrêtée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 7. - Le concours interne sur épreuves susvisé comporte deux épreuves écrites.

- Une épreuve d'ordre technique.
- Une épreuve de culture générale.

Le programme des deux épreuves susvisées est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficients
- Epreuve écrite d'ordre technique	03 heures	2
- Epreuve écrite de culture générale	02 heures	1

Art. 8. - L'épreuve de culture générale a lieu obligatoirement en langue arabe et l'épreuve technique a lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

L'épreuve écrite de culture générale a lieu en quatre (04) pages au maximum, ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 9. - Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent avoir à leur disposition pendant la durée des épreuves ni livres, ni brochures, ni notes, ni tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 10. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer à tout concours ou examen administratifs ultérieurs pendant cinq (05) ans.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 11. - Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (04) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux (2) dernières notes.

Art. 12. - Toute note inférieure à six (06) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 13. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un minimum de trente (30) points pour l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 14. - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur épreuves pour l'intégration de analystes principaux de la conservation de la propriété foncière au grade d'analyste central est arrêtée par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 15. - Le conservateur de la propriété foncière est chargé, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 juin 2000.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours interne sur épreuves pour l'intégration d'analystes principaux de la conservation de la propriété foncière dans le grade d'analyste central

I - Epreuve technique :

a) Architecture des ordinateurs :

- technologie micro-électronique, architectures évoluées (réseaux).

b) Logiciels d'exploitation :

- systèmes Unix, système réseaux, administration d'un système.

c) Bases de données :

- S.G.B.D et administration d'une base de données.

d) Programmation orientée-objet :

- différents types de langage de programmation (C++, JAVA), programmation fonctionnelle, programmation logique.

e) Réseaux d'ordinateurs :

- transmission des données, architectures des réseaux et modèle OSI, réseaux locaux, internet-intranet (Messagerie électronique, site, moteurs de recherche web).

II - Epreuve de culture générale :

- l'organisation administrative de la Tunisie

* l'administration centrale

* l'administration régionale

* l'administration locale (commune - conseils régionaux).

- statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

- statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

- l'organisation économique en Tunisie.

- le budget,

- les sujets d'actualité (politiques, économiques, sociaux et culturels).

- la société de l'information et de la communication.

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 juin 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes à la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Arrête :

Article premier. - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes à la conservation de la propriété foncière est ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus et titulaires d'une maîtrise en informatique ou en informatique appliquée ou d'un diplôme équivalent.

L'âge maximum est apprécié à compter du premier jour d'inscription dans un bureau de l'emploi pour les concours ouverts durant les cinq années qui suivent cette inscription.

A défaut d'inscription du candidat dans un bureau de l'emploi, l'âge maximum est apprécié le 1er janvier de l'année d'ouverture du concours.

Art. 2. - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,

- la date de clôture de la liste d'inscription au concours,

- la date et le lieu du déroulement des épreuves,

- le lieu et l'adresse où les dossiers de candidatures doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser par lettre recommandée un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

A - Lors du dépôt de la candidature :

1/ une demande de candidature,

2/ une photocopie de la carte d'identité nationale,

3/ une photocopie du diplôme accompagnée, en ce qui concerne les diplômes étrangers, d'une copie de l'attestation d'équivalence,

Il n'est pas nécessaire que la signature soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat qui a dépassé l'âge légal, doit joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi,

B - après l'admissibilité au concours :

Le candidat doit compléter son dossier des pièces essentielles nécessaires et notamment :

1/ un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un an,

2/ un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,

3/ un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

4/ une photocopie certifiée conforme à l'original du diplôme,

Art. 4. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 5. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée définitivement par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 6. - Le concours susvisé comporte des épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission.

A/ Epreuves écrites :

1- une épreuve de culture générale

2- une épreuve technique

B/ Epreuve orale :

Une question portant sur un sujet tiré du programme de l'épreuve technique annexé au présent arrêté suivi d'une discussion avec les membres du jury du concours.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort.

Au cas où le candidat voudrait changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme des épreuves écrites et orale est fixé en annexe ci-jointe, la durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1)- Epreuves écrites		(04)
Une épreuve de culture générale	02 heures	01
Une épreuve technique	04 heures	03
2)- Epreuve orale :		(01)
- Préparation	15 minutes	
- Exposé	15 minutes	
- Discussion	15 minutes	

Art. 7. - Les épreuves sont indifféremment rédigées en langue arabe ou en langue française, au choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves en langue française sont tenus de rédiger au moins une des épreuves prévues à l'article 6 du présent arrêté en langue arabe.

Le jury du concours constatera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions du présent article.

Chacune des épreuves écrites est rédigée en quatre (04) pages au maximum, ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité

Art. 8. - Les épreuves du concours sont appréciées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction.

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20).

La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (02) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (04) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. - Toute note inférieure à six (06) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. - Nul ne peut être déclaré admis à participer à l'épreuve orale, s'il n'a obtenu quarante (40) points au moins aux épreuves écrites.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de cinquante (50) points au moins pour l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 12. - Les candidats déclarés admissibles sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 13.- Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats admissibles l'épreuve orale.

Art. 14. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites et orale, ni de livres, ni de brochures, ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 15. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par l'intéressé et l'interdiction de participer pendant cinq (05) ans à tout concours ou examens administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 16. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A/ La liste principale

B/ La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation.

Art. 17. - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis définitivement aux concours externe sont arrêtées définitivement par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 18. - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leurs postes d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leurs postes dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (06) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 19. - Le conservateur de la propriété foncière est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 juin 2000.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes à la conservation de la propriété foncière

I- Epreuve de culture générale :

1 - Les événements d'actualité (politiques, économiques, sociaux et culturels du monde contemporain).

2 - Le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

3 - Le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

4 - L'organisation et les attributions de la conservation de la propriété foncière,

5) La société de l'information et de la communication.

II - Epreuve technique :

a) - Architecture des ordinateurs :

- Structure d'un ordinateur, les mémoires virtuelles, mémoires auxiliaires.

b) - Logiciels d'exploitation :

- Différents types et caractéristiques d'un système d'exploitation,

- Configuration et installation d'un système d'exploitation,

- Système Unix, système réseaux.

c) - Fichiers et base de données :

- Organisation des fichiers, méthodes d'accès S.G.B.D

d) - Méthodologie : MERISE.

e) - Réseaux d'ordinateurs :

- Architecture, systèmes, exploitation.

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 juin 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux à la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Arrête :

Article premier. - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux à la conservation de la propriété foncière est ouvert, aux candidats inscrits au tableau de l'ordre des ingénieurs âgés de trente cinq (35) ans au plus, ayant poursuivi le cycle complet des études supérieures d'ingénierie d'une durée minimum de quatre (04) ans après le baccalauréat et ayant satisfait aux examens de sortie d'une école agréée à cet effet ou d'un diplôme équivalent au cycle d'étude ci-dessus mentionné.

L'âge maximum est apprécié à compter du premier jour d'inscription dans un bureau de l'emploi pour les concours ouverts durant les cinq années qui suivent cette inscription.

A défaut d'inscription du candidat dans un bureau de l'emploi, l'âge maximum est apprécié le 1er janvier de l'année d'ouverture du concours.

Art. 2. - L'arrêté portant ouverture du concours fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,

- la date de clôture de la liste d'inscription au concours,

- la date et le lieu du déroulement des épreuves,

- le lieu et l'adresse où les dossiers de candidatures doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser par lettre recommandée un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

A - Lors du dépôt de la candidature :

1/ une demande de candidature,

2/ une photocopie de la carte d'identité nationale,

3/ une photocopie du diplôme accompagnée, en ce qui concerne les diplômes étrangers, d'une copie de l'attestation d'équivalence.

Il n'est pas nécessaire que la signature soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat qui a dépassé l'âge légal, doit joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi,

B - après l'admission au concours et avant l'affectation aux postes de travail :

Le candidat doit compléter son dossier des pièces essentielles nécessaires et notamment :

1/ un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un an,

2/ un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,

3/ un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

4/ une photocopie certifiée conforme à l'original du diplôme,

5/ une attestation d'inscription au tableau de l'ordre des ingénieurs.

Art. 4. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 5. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée définitivement par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 6. - Les épreuves seront appréciées par un jury dont les membres seront fixés par arrêté du Premier ministre.

Le président du jury peut composer des sous-commissions pour faire passer l'épreuve orale.

Art. 7. - Le concours comporte une épreuve orale portant sur un sujet tiré du programme fixé en annexe ci-jointe suivie d'une discussion avec les membres du jury.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort. Au cas où le candidat voudrait changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme de l'épreuve orale est fixé en annexe ci-jointe, la durée et les coefficients appliqués à l'épreuve orale sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
Epreuve orale :		(02)
- Préparation	30 minutes	
- Exposé	15 minutes	
- Discussion	15 minutes	

Art. 8. - L'épreuve aura lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française, au choix du candidat.

Art. 9. - Il est attribué à l'épreuve orale une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 10. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de vingt (20) points au moins, si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 11. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée de l'épreuve orale, ni de livres, ni de brochures, ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 12. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par l'intéressé et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 13. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A/ La liste principale

B/ La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation.

Art. 14. - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe pour le recrutement d'ingénieurs des travaux à la conservation de la propriété foncière sont arrêtées définitivement par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 15. - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leurs postes d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défailants en les invitant à rejoindre leurs postes dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 16. - Le conservateur de la propriété foncière est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 juin 2000.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs des travaux à la conservation de la propriété foncière

I - Organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

2 - Organisation et attributions de la conservation de la propriété foncière.

A) - Génie Electrique :

- Instrumentation et mesure
- Loi d'Ohm et de Krchoef en courant alternatif monophasé,
- Notion de puissance et d'énergie en courant alternatif,
- Puissance et énergie actives.
- Puissance et réactives.
- Puissance apparente.
- Courant triphasé.
- Production de courant alternatif triphasé.
- Montages en étoile et en triangle.
- Les composants électriques : résistance, transformation, condensateur.
- Les moteurs à courant continu.
- Les moteurs à synchrones et asynchrones.

B) Génie Electronique :

- Dipôles et quadripôles.
- Physique électronique.
- Diodes et transistors.
- Amplification.
- Circuit intégré.

C) Génie Informatique :

- 1) Méthodes d'analyses
 - Notion de méthode,
 - Présentation d'une méthode particulière.
- 2) La documentation et les dossiers d'analyse
 - Le dossier de conception
 - L'analyse détaillée.
- 3) L'environnement technologique
 - Les bases de données.
 - Les systèmes d'exploitation.

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 juin 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de programmeurs à la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Arrête :

Article premier. - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement de programmeurs à la conservation de la propriété foncière est ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus et titulaires :

1) du diplôme d'études universitaires du premier cycle ou d'un diplôme équivalent (spécialité technique de traitement automatique des données).

2) ou d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

L'âge maximum est apprécié à compter du premier jour d'inscription dans un bureau de l'emploi pour les concours ouverts durant les cinq années qui suivent cette inscription.

A défaut d'inscription du candidat dans un bureau de l'emploi, l'âge maximum est apprécié le 1er janvier de l'année d'ouverture du concours.

Art. 2. - L'arrêté portant ouverture du concours fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,
- la date de clôture de la liste d'inscription au concours,
- la date et le lieu du déroulement des épreuves,
- le lieu et l'adresse où les dossiers de candidatures doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser par lettre recommandée un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

A - Lors du dépôt de la candidature :

- 1/ une demande de candidature,
- 2/ une photocopie de la carte d'identité nationale,
- 3/ une photocopie du diplôme accompagnée, en ce qui concerne les diplômes étrangers, d'une copie de l'attestation d'équivalence,

Il n'est pas nécessaire que la signature soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat qui a dépassé l'âge légal, doit joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé de services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi,

B - Après l'admissibilité au concours :

Le candidat doit compléter son dossier des pièces essentielles nécessaires et notamment :

- 1/ un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un an,
- 2/ un extrait de l'acte de naissance datant de moins d'un an,

3/ un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

4/ une photocopie certifiée conforme à l'original du diplôme,

Art. 4. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 5. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée définitivement par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 6. - Le concours susvisé comporte des épreuves écrites pour l'admissibilité et une épreuve orale pour l'admission.

A/ Epreuves écrites :

1ère épreuve : culture générale

2ème épreuve : épreuve d'ordre technique

B/ Epreuve orale :

Une question portant sur un sujet tiré du programme de l'épreuve technique annexé au présent arrêté suivi d'une discussion avec les membres du jury du concours.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort.

Au cas où le candidat voudrait changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Le programme des épreuves écrites et orale est fixé en annexe ci-jointe, la durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
1)- Epreuves écrites		(04)
culture générale	2 heures	01
épreuve technique	4 heures	03
2)- Epreuve orale :		01
- Préparation	15 minutes	
- Exposé	15 minutes	
- Discussion	15 minutes	

Art. 7. - Les épreuves sont indifféremment rédigées en langue arabe ou en langue française, au choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves en langue française sont tenus de rédiger au moins une des épreuves prévues à l'article 6 du présent arrêté en langue arabe.

Le jury du concours constatera dans le procès-verbal de ses délibérations l'annulation de l'ensemble des épreuves de tout candidat qui n'aura pas respecté les dispositions du présent article.

Chacune des épreuves écrites est rédigée en quatre (04) pages au maximum, ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité

Art. 8. - Les épreuves du concours sont appréciées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 9. - Les épreuves écrites sont soumises à une double correction.

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20).

La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (2) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 10. - Toute note inférieure à six (06) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 11. - Nul ne peut être déclaré admis à participer à l'épreuve orale, s'il n'a obtenu un total de quarante (40) points au moins aux épreuves écrites.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de cinquante (50) points au moins pour l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 12. - Les candidats déclarés admissibles sont informés par lettres individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement de l'épreuve orale.

Art. 13.- Le président du jury peut constituer des sous-commissions pour faire passer aux candidats admissibles l'épreuve orale.

Art. 14. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves écrites et orale, ni de livres, ni de brochures, ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 15. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves subies par l'intéressé et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 16. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A/ La liste principale

B/ La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits dans la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation.

Art. 17. - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis définitivement aux concours externe sont arrêtées définitivement par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 18. - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leurs postes d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leurs postes dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 19. - Le conservateur de la propriété foncière est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 juin 2000.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement de programmeurs à la conservation de la propriété foncière

I- culture générale :

- 1 - Les événements d'actualité (politiques, économiques, sociaux et culturels du monde contemporain).
- 2 - Organisation politique et administrative de la Tunisie.
- 3 - Statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

- 4) La société de l'information et de la communication.

II - Epreuve d'ordre technique :

- Architecture des mini et des micro-ordinateurs, mémoires virtuelles, mémoires auxiliaires.
- Logiciels,
- Système d'exploitation,
- Fichiers et langages de programmation.
- Base de données.

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 juin 2000, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur central de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 99-2502 du 8 novembre 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps de la conservation de la propriété foncière,

Vu l'arrêté en date du 12 janvier 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur central de la propriété foncière,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert, à la conservation de la propriété foncière le 2 octobre 2000 et jours suivants un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'inspecteur central de la propriété foncière.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quinze (15).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 2 septembre 2000.

Art. 4. - Les dossiers de candidatures doivent être adressés par lettre recommandée ou déposés au bureau d'ordre central de la conservation de la propriété foncière.

Tunis, le 13 juin 2000.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 juin 2000, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de rédacteur principal d'actes de la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 2000-52 du 3 janvier 2000, fixant le statut particulier des personnels du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière,

Vu l'arrêté en date du 12 mai 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de rédacteur principal d'actes de la conservation de la propriété foncière,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert, à la conservation de la propriété foncière le 4 octobre 2000 et jours suivants un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de rédacteur principal d'actes de la conservation de la propriété foncière.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (4).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 4 septembre 2000.

Art. 4. - Les dossiers de candidatures doivent être adressés par lettre recommandée ou déposés au bureau d'ordre central de la conservation de la propriété foncière.

Tunis, le 13 juin 2000.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 juin 2000, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de rédacteur d'actes de la conservation de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 2000-52 du 3 janvier 2000, fixant le statut particulier des personnels du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière,

Vu l'arrêté en date du 20 avril 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de rédacteur d'actes de la conservation de la propriété foncière,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert, à la conservation de la propriété foncière le 3 octobre 2000 et jours suivants un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de rédacteur d'actes de la conservation de la propriété foncière.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à douze (12).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 2 septembre 2000.

Art. 4. - Les dossiers de candidatures doivent être adressés par lettre recommandée ou déposés au bureau d'ordre central de la conservation de la propriété foncière.

Tunis, le 13 juin 2000.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 juin 2000, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'inspection de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 99-2502 du 8 novembre 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps de la conservation de la propriété foncière,

Vu l'arrêté en date du 12 janvier 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'inspection de la propriété foncière,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert, à la conservation de la propriété foncière le 10 octobre 2000 et jours suivants un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'attaché d'inspection de la propriété foncière.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt sept (27).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 9 septembre 2000.

Art. 4. - Les dossiers de candidatures doivent être adressés par lettre recommandée ou déposés au bureau d'ordre central de la conservation de la propriété foncière.

Tunis, le 13 juin 2000.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 13 juin 2000, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de contrôleur de la propriété foncière.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 99-2502 du 8 novembre 1999, fixant le statut particulier aux personnels du corps de la conservation de la propriété foncière,

Vu l'arrêté en date du 12 janvier 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de contrôleur de la propriété foncière,

Arrête :

Article premier. - Est ouvert, à la conservation de la propriété foncière le 11 octobre 2000 et jours suivants un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de contrôleur de la propriété foncière.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt sept (27).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 11 septembre 2000.

Art. 4. - Les dossiers de candidatures doivent être adressés par lettre recommandée ou déposés au bureau d'ordre central de la conservation de la propriété foncière.

Tunis, le 13 juin 2000.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Arrêté du ministre des communications du 13 juin 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes.

Le ministre des communications,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Arrête :

Article premier. - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement d'analystes est ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise en informatique ou en informatique appliquée ou d'un diplôme équivalent et n'ayant pas dépassé l'âge de (35) ans.

L'âge maximum est apprécié à compter du premier jour d'inscription dans un bureau d'emploi pour les concours ouverts durant les cinq années qui suivent cette inscription.

A défaut d'inscription du candidat dans un bureau de l'emploi, l'âge maximum est apprécié le 1er janvier de l'année d'ouverture du concours.

Art. 2. - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre des communications, cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,

- la date de clôture de la liste d'inscription,

- la date et le lieu du déroulement de l'épreuve d'admissibilité,

- le lieu et l'adresse où les dossiers de candidatures doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser par lettre recommandée un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

- 1/ une demande de candidature,

- 2/ une photocopie de la carte d'identité nationale,

- 3/ une photocopie du diplôme accompagnée, en ce qui concerne les diplômes étrangers, d'une attestation d'équivalence,

Il n'est pas nécessaire que la signature soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat qui a dépassé l'âge légal, doit joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé des services civils effectifs ou l'inscription au bureau de l'emploi,

Art. 4. - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 5. - La liste des candidats admis définitivement à concourir est arrêtée par le ministre des communications.

Art. 6. - Les candidats déclarés admissibles doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes :

- 1/ un extrait du casier judiciaire délivré depuis un (1) an au maximum,

- 2/ un extrait de l'acte de naissance délivré depuis un (1) an au maximum,

- 3/ un certificat médical délivré depuis (3) mois aux maximum, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

- 4/ une photocopie certifiée conforme à l'original du diplôme,

Tout candidat qui ne produit pas les pièces précitées ne doit pas être autorisé à subir les épreuves d'admission.

Art. 7. - Le concours externe susvisé comporte les épreuves suivantes.

- deux (02) épreuves d'admissibilité

- une (01) épreuve orale pour l'admission.

Ces épreuves se déroulent ainsi qu'il suit :

A) Epreuve d'admissibilité

- 1) Une épreuve de culture générale

Durée : 2 heures

Coefficient : 1

- 2) Une épreuve d'ordre technique

Durée : 4 heures

Coefficient : 3

Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française, selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves écrites en langue française sont tenus de rédiger au moins une des deux épreuves en langue arabe.

Chacune des épreuves est rédigée en quatre (04) pages au maximum, ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

Les candidats déclarés admissibles sont informés par lettre individuelles ou par affichage dans les locaux de l'administration du lieu et de la date du déroulement des épreuves d'admission

B) L'épreuve pour l'admission :

Une question orale portant sur un sujet tiré du programme technique fixé en annexe ci-jointe suivi d'une conversation avec les membres du jury du concours.

Le choix du sujet doit se faire par tirage au sort.

Au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

Durée : 1 heure

* préparation : 30 minutes

* exposé : 15 minutes.

* discussion : 15 minutes.

- coefficient : 1

Le programme des épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

Art. 8. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 9. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examens administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des communications.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 10. - Les épreuves du concours sont appréciées par un jury dont la composition est fixée par un arrêté du Premier ministre.

Art. 11. - Les épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de 0 à 20.

La note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux (02) notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 12. - Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 13. - Nul ne peut être déclaré admis à participer à l'épreuve d'admission s'il n'a pas obtenu un total de quarante (40) points aux moins aux épreuves d'admissibilité.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de cinquante (50) points au moins pour l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

A/ La liste principale

B/ La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leurs postes d'affectation.

Art. 16. - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis définitivement aux concours externe pour le recrutement d'analystes appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques sont arrêtées définitivement par le ministre des communications.

Art. 17. - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leurs postes d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leurs postes dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 18. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 juin 2000.

Le Ministre des Communications

Ahmed Friâa

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours externe pour le recrutement d'analystes

I- Culture générale :

- * Le secteur des communications et la mondialisation
- * La relation entre l'administration et le citoyen.
- * Formation et travail
- * Entreprises publiques
- * La mise à niveau
- * Protection de l'environnement.

II - Epreuve technique :

1- Structure et fonctionnement de l'ordinateur :

- * Les registres
- * La mémoire de commande
- * L'unité de commande

- * Les unités d'échanges (les canaux)
- * Unités logiques
- * Unités périphériques
- * Déroulement d'un programme
- 2- Système d'exploitation
 - * Nécessité d'un système d'exploitation
 - * Fonctions essentielles d'un système d'exploitation
 - * Différents composants d'un système d'exploitation
 - * Les bibliothèques
 - * Les utilitaires
- 3- Langage
 - * Cobol
 - * Fortran
 - * Basic
- 4- L'analyse fonctionnelle et organique
 - * L'objet de l'analyse
 - * Les phases de l'analyse
 - * Etude détaillée de l'organisation
 - * Etude des volumes, définition des fichiers
 - * Définition des données de base
 - * Le dossier d'analyse
 - * Analyse organique
 - * Découpage en chaînes de traitement
 - * Organisation d'une chaîne
 - * Définition d'un programme
 - * Le dossier du programme
- 5- Algorithmique
 - * Définition et but
 - * Structure des données élémentaires et primitives algorithmiques :
 - objet élémentaire
 - action élémentaire
 - énoncé conditionnel
 - itération
 - * Les fichiers
 - structure des fichiers
 - fichiers séquentiels
 - fichiers indexés
 - fichiers directs
 - traitement
 - tri par la recherche des minimas
 - fusion à deux fichiers triés
 - tri par fusion
 - * Les tables :
 - généralités
 - traitement sur tables
 - * Les tris
 - tri par insertion
 - tri par échange

- tri par sélection
- tri par intersection par pas décroissant
- tri par transformation d'arbre binaire
- tri par partition ou tri rapide
- * Mesures des temps d'exécution des différents tris
- 6- Base de données :
 - * Définition des SGBD
 - * Rôle des SGBD
 - * Les différents niveaux de représentation des données
 - niveau interne ou physique
 - niveau conceptuel (hiérarchique, réseau, relationnel)
 - * Mise en œuvres des SGBD
 - * Les différents langages utilisés par les SGBD
 - langage des données logiques
 - langage de description des données physiques
 - langage de manipulation des données
 - * L'architecture d'un SGBD
 - * Concept d'indépendance : donnée- programme
- 7- Télétraitement
 - * Techniques de transmission
 - * Notion de lignes de transmission, notion de procédure de transmission.
 - constitution de base d'une liaison téléinformatique
 - exploitation d'une ligne de transmission des données
 - caractéristiques et composition d'une liaison
 - notion d'un terminal
 - * Utilisation du télétraitement
 - temps partagé
 - temps réel
 - transmission des données
- 8- Internet et intranet
 - * Conception
 - * Outils

MINISTERE DES FINANCES

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2000-1284 du 13 juin 2000.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohsen Thabet, conseiller des services publics en sa qualité de chargé de mission au ministère des finances à compter du 3 mai 2000.

Par décret n° 2000-1285 du 13 juin 2000.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Mohsen Thabet, conseiller des services publics en sa qualité de directeur général des participations au ministère des finances à compter du 3 mai 2000.